

RECURSO CÍVEL Nº 5062763-40.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: DIEGO DA ROCHA RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. COMPRA NÃO AUTORIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO. AUTOR AFIRMA QUE TINHA LIMITE DISPONÍVEL. PLEITO DE DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUTOR NÃO COMPROVA DANOS QUE SUPEREM MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condene a parte recorrente vencida em honorários de 10% sobre o valor da condenação, observada a condição suspensiva do §3º do art. 98 do CPC. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa, com retorno dos autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5062763-40.2024.4.02.5101

510015405596 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5062763-40.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: DIEGO DA ROCHA RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido de indenização por danos morais e materiais nos seguintes termos:

*"Ante o exposto, **julgo procedente em parte** o pedido, com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC, **exclusivamente** para **determinar** que o Banco réu restitua à parte autora os danos materiais decorrentes da falha sistêmica apontada, na importância de R\$ 30,00, devidamente corrigido até a data do pagamento."*

Em sede de recurso, a parte autora pretende a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

VOTO

I - Do Direito:

Uma vez que se trata de alegação de falha/defeito de serviço bancário, passo à análise da lide à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do Plenário do STF no julgamento da ADIN 2591, ou seja, de responsabilidade objetiva, fundada no risco do empreendimento. De forma que se se faz necessário comprovar: (1) a conduta defeituosa do agente ou o defeito/falha do serviço bancário, (2) o nexo causal e (3) o dano (artigo 14).

II - Do caso concreto:

A parte autora alega que possui um cartão de crédito emitido pela Caixa Econômica Federal e que, no dia 12/06/2024, teve sua compra recusada ao tentar utilizá-lo para pagar o curso de sua filha. Afirma que, devido a um erro sistêmico, o limite do cartão foi comprometido por uma compra aprovada, mas não confirmada, impossibilitando a utilização do crédito disponível para o pagamento desejado (evento 1, ANEXO5).

Aduz que por tal motivo efetuou o pagamento do boleto do curso da sua filha com multa e juros por conta do atraso, pagando o valor de R\$ 284,54, (duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), ao invés do valor de R\$ 254,54 (duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) que era o valor inicial sem juros (evento 1, ANEXO8).

Em sede de contestação, a Caixa Econômica Federal informou que o cartão do Autor foi afetado por "ocorrência sistêmica pontual"; que tal cartão está ativo e não possui bloqueio, como também o cliente vem utilizando-o normalmente para a realização de compras. Sustenta que não houve conduta danosa de sua parte.

Pois bem.

Somente a parte autora interpôs recurso requerendo a condenação da Ré no pagamento de indenização por danos morais. Portanto, essa é a matéria devolvida à esta Turma.

Conforme entendimento da jurisprudência, o simples bloqueio do cartão sem que a parte autora demonstre os danos causados por esse fato, não geraria a indenização por danos morais. Ainda que o julgado trate de compra por cartão de débito, cabe aplicação no caso em tela por ser uma situação análoga.

Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. CARTÃO DE DÉBITO. BLOQUEIO DE SEGURANÇA. MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO INDEVIDA. 1. Bloquear a liberação de cartão de débito bancário, por precaução e segurança contra fraudes, não configura prestação defeituosa do serviço a ensejar reparação de dano moral, mas mero aborrecimento afeto à vida de relações, sendo insuficiente para vulnerar direitos da personalidade. 2. O conteúdo do dano moral é variado e complexo, podendo ser dor, sofrimento, angústia, mágoa, humilhação, em suma, qualquer sentimento ou aflição decorrente do próprio fato ilícito visto em sua ocorrência e circunstâncias. Ainda que amplíssimo o conceito de dano moral, indo do luto da mãe pela morte acidentária de um filho ao protesto de títulos cambiais, impõe discernir os casos de simples aborrecimento oriundos do atraso na prática de atos negociais, máxime se provocados por controles de segurança, em defesa do próprio consumidor. 3. No caso concreto, a contrariedade consistiu na providência de desbloqueio do cartão de débito, forçando o comparecimento à agência bancária, circunstância que não configura prestação defeituosa do serviço contratado, muito menos fato desabonador da honra ou dignidade pessoal, e sim medida protecionista compatível para prevenir os riscos do meio utilizado na movimentação de valores monetários. Aplicação dos artigos 3º, § 2º, 6º, VI, e 14 do CDC. 4. Apelação desprovida. (TRF - 2ª Região, Apelação Cível 561364, Relatora: Desembargadora Federal Nizete Lobato Carmo, Sexta Turma Especializada, publicação em E-DJF2R de 27/11/2012.)

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. BLOQUEIO DE CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTE. 1. A responsabilidade civil da CEF pelos danos eventualmente causados aos seus clientes é de natureza objetiva, dependendo, para a sua configuração, da presença simultânea dos requisitos extraídos do art. 14 do CDC (defeito na prestação do serviço; dano patrimonial ou moral; nexo de causalidade), aplicável às instituições financeiras por força do art. 3º, parágrafo 2º, do Estatuto Consumerista. 2. Alega-se a ocorrência de verdadeiro defeito no serviço prestado pela CEF, consistente no cancelamento de cartão de crédito/débito, sem prévia notificação, e sem que tenha sido solicitado cancelamento ou troca. 3. O autor apenas relata que ao tentar utilizar o cartão, como normalmente procedia, recebeu resposta de que o mesmo era inválido, fato que, por si só, não gera danos materiais ou morais a serem indenizados, considerando que o usuário não foi atingido por qualquer tipo de humilhação ou mancha em sua dignidade, inexistindo qualquer prejuízo pelo fato de ter tido que se dirigir à agência bancária para realizar saques e pagamentos. 4. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral. Embora a situação a que se sujeitou o apelante possa trazer desconforto - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade. Precedente. 5. A indenização por danos materiais também não é devida, pois não há qualquer prova nos autos dos alegados prejuízos financeiros sofridos em virtude da conduta da ré. 6. Apelação provida para anular a sentença de origem e julgar improcedente o pedido autoral. (TRF - 5ª Região, Apelação Cível 515744, Relator: Desembargador Federal Manoel Erhardt, Primeira Turma, publicação em DJE de 29/3/2012, pág. 143.)

Ressalto, ainda, que este entendimento encontra-se pacificado nesta 8ª Turma, não havendo acolhimento do pleito de reparação de dano moral pela simples recusa, sendo necessária a comprovação concreta, segundo eventual peculiaridade do caso concreto.

Não resta dúvida que a parte autora passou por uma situação desagradável que traz, sem dúvida, aborrecimentos. Contudo, não vislumbro, no caso em tela, qualquer outro efeito que exorbite ao aborrecimento corriqueiro de nossa vida cotidiana. Ou seja, não vislumbro qualquer efeito que tenha transformado o aborrecimento suportado pelo Autor em algo que molestasse gravemente sua alma, evidenciando-se em dor, angústia, sofrimento, tristeza, desprestígio, desconsideração social ou humilhação pública, ainda que tenha havido frustrações e aborrecimentos com a falha na prestação de serviço.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a parte recorrente vencida em honorários de 10% sobre o valor da condenação, observada a condição suspensiva do §3º do art. 98 do CPC. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa, com retorno dos autos à origem.